

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8077/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ดลเลื้อหรือ ดลเลาะ หมดศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 319 วรรคหนึ่ง

นางสาว ส. ผู้เสียหายอายุ 15 ปีเศษ เป็นบุตรและอยู่ในความปกครองของ ล. มารดา แม้ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายได้หนีออกจากบ้านเพราะทะเลาะกับ ล. ผู้เป็น มารดาก็ตาม ก็ไม่ทำให้อำนาจปกครองของ ล. ที่มีอยู่หมดไปการที่จำเลยได้กอดจูบ และกระทำชำเราผู้เสียหายขณะที่จำเลยพาผู้เสียหายไปพักที่โรงแรมและที่บ้านญาติ จำเลย อันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศต่อผู้เสียหาย เป็นการล่วงล้ำและ กระทบกระเทือนต่ออำนาจปกครองของมารดาผู้เสียหาย จึงเป็นการพรากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากมารดาผู้เสียหายเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 เมษายน 2539 และ เมื่อระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 เมษายน 2539 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ ปรากฏชัด จำเลยพรากนางสาวสุธิสา หรือสุธิษา รัตนะ ผู้เสียหายอายุ 15 ปีเศษ ไป เสียจากบิดามารดาของผู้เสียหายเพื่อการอนาจารโดยผู้เสียหายเต็มใจไปด้วย ขอให้

ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319, 91 และเพิ่มโทษหนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ
2 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 4 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยกระทงละหนึ่งในสาม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกกระทงละ 1 ปี 4 เดือน รวม 2
กระทงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุนางสาวสุริสา
รัตนะผู้เสียหายอายุ 15 ปีเศษ เป็นบุตรและอยู่ในความปกครองของนางละออง ทอง
เกี้ยวมารดา และข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนากระทำอนาจารผู้เสียหายมาแต่
ต้น และจำเลยได้กอดจูบและกระทำชำเราผู้เสียหายขณะที่จำเลยพาผู้เสียหายไปพัก
ที่โรงแรมพิมานและที่บ้านญาติจำเลยในจังหวัดพัทลุง อันเป็นการกระทำที่ไม่สมควร
ทางเพศต่อผู้เสียหายแม้ในขณะนั้นผู้เสียหายจะหนีออกจากบ้านเพราะทะเลาะกับ
มารดา แต่ก็ไม่ได้ให้อำนาจปกครองของมารดาที่มีอยู่หมดไป การกระทำของจำเลย
ดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการล่วงล้ำและกระทบกระเทือนต่ออำนาจปกครองของมารดา

ผู้เสียหาย จึงเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์ไปเสียจากมารดาผู้เสียหายเพื่อ
การอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>